

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002311/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/08/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR046426/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.205870/2025-05
DATA DO PROTOCOLO: 01/08/2025

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, TRAB.TRANSP. ROD. PBCO, CNPJ n. 80.869.894/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO LUNARDI;

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO, CNPJ n. 78.686.888/0001-55, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VICENTE DIAS;

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV, CNPJ n. 78.687.431/0001-65, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALCIR ANTONIO GANASSINI;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANA - SETCSUPAR, CNPJ n. 81.266.074/0001-76, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ CARLOS D AGOSTINI;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2025 a 30 de junho de 2027 e a data-base da categoria em 01º de julho.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Profissional dos Trabalhadores em empresas de Transportes Rodoviários do 2º grupo de trabalhadores em transportes rodoviários e anexos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres**, previsto no quadro de atividades e profissões a que se refere o anexo do artigo 577 da CLT e de todos os motoristas em geral, inclusive como categoria profissional diferenciada, todos os condutores de veículos rodoviários, condutores de veículos em geral, condutores de veículos profissionais habilitados nas categorias A,B,C,D e E, a teor do Artigo 143, do Código Brasileiro de Trânsito, motoristas vendedores e/ou entregadores praticistas, motociclistas, manobristas, inclusive de estacionamentos, operadores de máquinas e/ou empilhadeiras, tratorista, inclusive como categoria diferenciada, condutores de trator de roda, trator de esteira, trator misto, condutores de equipamento automotor destinado a movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou pavimentação, habilitados nas categorias C,D e E do Artigo 144, do Código Brasileiro de Trânsito, ajudantes de motorista, como categoria similar, entendidos aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente, auxiliam o motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante o transporte. A representação da categoria também inclui: todos os empregados em empresas que fazem prestação de serviços, **EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS: de Passageiros (Municipais, Intermunicipais, Interestaduais, Internacionais), Transportes Rodoviários de Cargas (Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional) em**

Geral, Carregadores e Transportadores de Volumes, de Bagagens em Geral, Postos de Serviços, e os Empregados nas Empresas que tenham, por objetivo principal ou preponderante, a movimentação física de mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, mediante a utilização de veículos automotores, bem como aquelas voltadas à prestação de serviços de logística, armazenagem ou integração multimodal, Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos, Metropolitanos, inclusive em Automóvel de Aluguel (Táxi), Guardadores de Automóveis, Empregados de Agências e Estações Rodoviárias, Transportes de Passageiros por Fretamento (Turismo e Escolares); EMPRESAS INDUSTRIAIS: Indústrias da Alimentação (Inclusive Indústrias do Açúcar, Alcool), Indústrias do Vestuário, Indústrias da Construção e do Mobiliário, Indústrias Urbanas (Inclusive Energia Elétrica, Água, Esgoto, Saneamento), Indústrias Extrativas, Indústrias de Fiação e Tecelagem, Indústrias de Artefatos de Couro, Indústrias de Artefatos de Borracha, Indústrias de Joalherias e Lapidação de Pedras Preciosas, Indústrias Químicas e Farmacêuticas (Inclusive da Fabricação do Alcool), Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça, Indústrias Gráficas, Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana, Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos, Indústrias Cinematográficas, Indústrias de Beneficiamento, Indústrias de Artesanato em Geral e Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico; EMPRESAS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, Comércio Atacadista, Comércio Varejista, Agentes Autônomos do Comércio, Comércio Armazenador, Turismo e Hospitalidade, Empresas de Refeições Coletivas e Estabelecimentos de Serviços de Saúde; EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, Empresas de Comunicações, Empresas Jornalísticas, Empresas de Rádio e Televisão e Empresas de Publicidade; EMPRESAS DE CRÉDITO, Estabelecimentos Bancários, Empresas de Seguros Privados e Capitalização, Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e Entidades de Previdência Privada; EMPRESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Estabelecimentos de Ensino, Empresa de Difusão Cultural e Artísticas, Estabelecimentos de Cultura Física e Estabelecimentos Hípicos, definidos na forma do quadro anexo do Art. 577 da CLT; EMPRESAS DE AGRICULTURA, Empregadores na Lavoura, Empregadores na Pecuária e Empregadores na Agroindústria e Produção Extrativa Rural, definidos na forma do Art. 1º das Portarias nºs 71 e 394 do MTPS; COOPERATIVAS EM GERAL, grupo constituído pelas Cooperativas de todos os setores econômicos, com abrangência territorial em Barracão/PR, Clevelândia/PR, Francisco Beltrão/PR, Mariópolis/PR, Marmeleiro/PR, Palmas/PR, Pato Branco/PR, Pérola d'Oeste/PR, Pranchita/PR, Renascença/PR, Salgado Filho/PR, Santo Antônio do Sudoeste/PR e Vitorino/PR.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2025 a 30/06/2026

Fica convencionado aos empregados que exercem os cargos abaixo indicados, os seguintes pisos salariais a partir de 1º de julho de 2025:

Motorista de Ônibus (transporte funcionários de empresas do setor de cargas) **R\$ 3.766,00**

Motorista de Transporte de Malotes **R\$ 3.690,00**

Motorista BiTrem com 7 eixos e RodoTrem com 9 eixos **R\$ 3.538,00**

Motorista de Carreta ou Semirreboque **R\$ 3.276,00**

Motorista de Transportes de Aves Vivas **R\$ 2.870,00**

Motorista de truck e Quarto Eixo **R\$ 2.816,00**

Motorista de Caminhão Toco **R\$ 2.618,00**

Motorista Demais Veículos (MB 915,VW 8150,Vans e similares) **R\$ 2.245,00**

Operadores de tratores florestais, Harvester, Feller e feller-buncher, Harwarder, Feller-skidder, Highlander e semelhantes, (trabalhadores em empresas do setor de cargas) **R\$ 3.704,00**

Operadores de máquinas, trator de esteira, retro niveladora, retroescavadeira (trabalhadores em empresas do setor de cargas): **R\$ 3.109,00**

Operadores de Rolo Compactador e Trator de Pneus (trabalhadores em empresas do setor de cargas): **R\$ 2.591,00**

Conferentes de Cargas **R\$ 2.203,00**

Vigia/Guardião **R\$ 2.203,00**

Mecânico, Chapeador e Eletricista **R\$ 2.845,00**

Borracheiro **R\$ 2.661,00**

Operador de Máquina e Empilhadeira **R\$ 2.098,00**

Auxiliar de Escritório e Motociclista **R\$ 1.965,00**

Ajudante de Motorista, Auxiliares de transporte, coletor, entregador, carregador e Movimentadores de Mercadorias **R\$ 1.965,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica acordado que o piso da categoria profissional, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026 é de R\$ 1.965,00 (hum mil novecentos e sessenta e cinco reais), salvo para fins de contratação de aprendizes, que para este fim, as partes ajustam que o valor hora será proporcional ao piso de R\$ 1.488,00 (hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais), que corresponde ao valor hora de R\$ 6,76 (seis reais e setenta e seis centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante o período em que o empregado estiver sendo capacitado para o exercício de um cargo superior ao que exerce, incluindo a mudança de categoria de motorista, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, o piso e/ou salário a ser pago será o do cargo que o empregado estava exercendo antes da capacitação, sendo devido o novo salário ou piso apenas após o término da capacitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o Cavalos Mecânico (trator) estiver tracionado uma composição de duas carretas (semirreboques), aqui denominadas de BITREM com 7 eixos e RODOTREM com 09 eixos, o piso será proporcional aos dias trabalhados nesta condição, caso sua remuneração base seja igual ao piso ora fixado. Se a remuneração mensal já for superior ao valor ora fixado, o adicional previsto neste parágrafo não será devido.

PARÁGRAFO QUARTO: Os adicionais nos parágrafos anteriores somente serão devidos se e quando o motorista-carreteiro conduzir aqueles tipos de carretas.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL E COMPENSAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2025 a 30/06/2026

As empresas concederão correção salarial a todos os seus empregados, a partir de 1º de julho de 2025, no percentual de 6%(seis por cento), sobre os salários praticados em julho de 2024 com diferenças pagas em agosto de 2024, como resultado da livre negociação entre as partes, garantindo a proporcionalidade da correção salarial, aos demais empregados admitidos após a data-base. Para os empregados admitidos entre 01/07/2024 a 30/06/2025, o reajuste será proporcional ao período trabalhado, utilizando-se a base de 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) para cada mês trabalhado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A correção salarial ora estabelecida sofrerá a compensação de todos os aumentos, antecipações e reajustes salariais de natureza espontânea ou de lei, concedidos pelo empregador, no período de julho de 2024 a junho de 2025. Não serão compensados os aumentos salariais determinados por promoção, transferência de cargo, equiparação salarial por ordem judicial, término de aprendizagem ou implemento de idade (Instrução Normativa N.º 4, do T.S.T., alínea XXI).

PARÁGRAFO SEGUNDO: As condições de correção salarial aqui estabelecida, englobam, atendem e extinguem todos os interesses de atualização salarial, do período compreendido de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025, inexistindo perdas salariais, desde que cumprida a CCT anterior.

Pagamento de Salário □ Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

As empresas concederão até o dia 20 (vinte) de cada mês o percentual de 40% (quarenta por cento), do salário base do empregado do mês em curso, a título de adiantamento de salário mensal, ficando a opção aos trabalhadores em requerer ou não o referido adiantamento podendo ser em meses sequenciais ou intermitentes.

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ANOTAÇÕES CTPS

As empresas fornecerão a todos os seus empregados, envelope ou contracheque a época de pagamento, neles discriminados as parcelas e os títulos a que se referirem, bem assim os descontos procedidos e a cota do FGTS. Na CTPS deverão ser anotadas as parcelas fixas e percentuais de comissões, quando existentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DÉPOSITOS EM CONTA BANCÁRIA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL

Todas as Empresas abrangidas por esta convenção Coletiva de Trabalho deverão efetuar o pagamento do 13º salário integral e de 1/3 de férias, em conta bancária do respectivo funcionário, mediante depósito identificado, devendo ser depositado o total de cada evento, deduzidos os descontos legais, devendo os valores serem idênticos ao lançado na folha de pagamento. A não observância da presente cláusula, caracterizará direitos não pagos, mesmo que haja assinatura do trabalhador nos holerites de pagamento.

PARAGRAFO ÚNICO: Para os casos que comprovadamente os funcionários não possuam conta bancária, os referidos valores serão pagos mediante cheque nominal no valor idêntico ao lançado na folha de pagamento. A não observância incorrerá nas penalidades previstas no caput da presente cláusula.

Remuneração DSR

CLÁUSULA OITAVA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

No cálculo para pagamento dos repousos semanais remunerados (domingos e feriados), serão considerados as horas extras, comissões, prêmios, adicionais noturnos, bem como quaisquer outras verbas habitualmente pagas, com exceção das diárias, descritas na cláusula 16, incidindo também no 13º salário e férias.

Descontos Salariais

CLÁUSULA NONA - DESCONTO EM FOLHA

Para os efeitos do Art.462 da CLT a empresa descontará da remuneração mensal do empregado, quando expressamente por ele autorizada, parcelas relativas a empréstimos dos convênios CEF e Sindicatos profissionais, bem como planos de assistência médica e/ou odontológica, convênio com farmácia, óticas, supermercados e congêneres, dentre outros, mensalidades de seguros de vida, exceto dos motoristas que terão direito ao seguro de vida custeado pelo empregador, conforme alínea c) do Inciso V do Art. 2º da Lei 13.103/2015, além de empréstimos pessoais, feitos perante os Sindicatos Profissionais convenientes ou empresa, desde que autorizados, podendo o empregado, a qualquer tempo, revogar autorização de desconto, exceto por empréstimos já contraídos e até a liquidação de eventuais débitos pendentes, a partir de quando, então, o desconto deixará de ser procedido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Uma vez autorizado o desconto, individual ou coletivamente, o empregado não mais poderá pleitear a devolução dos valores descontados, seja judicial ou extrajudicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O repasse das importâncias descontadas, devidas aos sindicatos profissionais, serão efetuadas até o 5º dia útil após o desconto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO INERENTES À PROFISSÃO

A empresa comunicará ao seu empregado a ocorrência de notificação de infração de trânsito, quando pelo mesmo praticado, no exercício de sua atividade laboral, apresentando-lhe a respectiva notificação e dele colhendo ciência, a fim de que o mesmo possa solicitar documentos, sempre por escrito e contra recibo, e interpor o recurso, em lei previsto, podendo a empregadora subsidiá-lo a tanto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na ocorrência de notificação de infração de trânsito, praticada pelo empregado no exercício de suas funções, a empresa providenciará a apresentação do condutor, que deverá firmar o formulário de identificação e fornecer os dados e documentos, na forma estabelecida na legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multa de trânsito, em uma única vez ou parcelado, após o decurso do prazo à interposição de recurso administrativo pelo empregado, e desde que esta circunstância tenha sido prevista no contrato de trabalho conforme § 1º do Art. 462 da CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por qualquer motivo, estando pendente recurso administrativo, fica autorizado o desconto do valor da multa, no documento de rescisão contratual, certo que, em havendo a desconstituição da infração, em sede administrativa ou judicial, ao empregado será devolvido o valor descontado, sendo de sua responsabilidade o pedido de restituição do referido valor junto ao Departamento Pessoal da Empresa.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES MAIS BENÉFICAS

Os empregados que usufruírem de condições de salário mais benéficas que o presente instrumento coletivo de trabalho, terão seus salários reajustados no índice pactuado na presente Convenção Coletiva de Trabalho.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

Será concedida antecipação da primeira parcela do 13º salário, por ocasião da concessão das férias, sempre que o interessado requerer por escrito dentro do prazo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 13º SALÁRIO PARA TODOS OS MOTORISTAS E DEMAIS TRABALHADORES

O décimo terceiro salário é um direito garantido pelo art. 7º da Constituição Federal de 1988, devendo ser pago até 20 de Dezembro de cada ano, e terãodireito ao 13º salário, todos os trabalhadores em transportes, Motoristas carreteiro (CaminhãoTrator Cavalo mecânico), Motorista de Ônibus, Micro Ônibus, Vans, Kombi e Assemelhados, Motorista de caminhão truck, Motorista de caminhão toco, Motorista de Transporte de Malotes, Demais motoristas em Geral, Operador de empilhadeira, Conferente de carga, Vigia ouguardião, Auxiliar de escritório, Condutores de motocicletas e assemelhados, Ajudante demotorista, Carregador, Movimentador de mercadorias, mecânicos e auxiliares, Lavadores e auxiliares, Operadores de tratores florestais: Harvester, Feller e feller-buncher, Harwarder, Feller-skidder, Highlander esemelhantes, Operador de Trator Esteira, Retro Niveladora, Retroescavadeira, Trator de Pneus, Operador de Rolo Compactador, Escritório e manutenção e todos os demais empregados e outras funções. Para pagamento do décimo terceiro salário, serão apuradas as médias dos demais rendimentos como horas extras, comissões, prêmios e outros adicionais e somadas ao valor do salário usado como base para o cálculo do décimo terceiro.

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL NOTURNO

O trabalho noturno das empresas, assim considerado aqueles prestados entre as 22:00 e 05:00 horas, será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), sobre a hora normal, ficando certo que no referido período cada hora corresponderá a 52:30 (cinquenta e dois minutos e trinta segundos).

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO INTERNOS ESPECÍFICO AO SETOR DE LOGÍSTICA

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2025 a 30/06/2026

Aos empregados que mantenham vínculo empregatício nas empresas que atuam na área de transporte logística (operador de transporte multimodal) abrangendo os trabalhadores internos, fica assegurado a indenização de despesas diárias não inferior a R\$ 92,60 (noventa e dois reais e sessenta centavos), a partir de 1º de julho de 2025, nas seguintes proporções:

Almoço: R\$ 36,65

Jantar: R\$ 36,65

Café: R\$ 19,30

PARAGRAFO ÚNICO: Em se tratando de motoristas e ajudantes, os valores referentes a diárias para viagem as empresas deverão cumprir o contido na cláusula 16ª desta convenção coletiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIÁRIA DE VIAGEM AOS EMPREGADOS

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2025 a 30/06/2026

Aos motoristas, ajudantes e demais empregados, no exercício de suas funções, quando o deslocamento assim exigir, aplicando-se também para os casos em que os mesmos tenham que executar horários que impeça-os de fazer refeições em sua residência, fica assegurado a indenização de despesas diárias de viagens, em valor não inferior a R\$ 108,20 (cento e oito reais e vinte centavos), a partir de 1º de julho de 2025, nas seguintes proporções:

Almoço: R\$ 37,20

Jantar: R\$ 37,20

Café: R\$ 16,90

Pernoite: R\$ 16,90

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa poderá optar pelo reembolso das despesas desta cláusula, pelo valor integral das notas fiscais, exceto se o valor for superior ao ali estabelecido, quando então fica limitado ao valor de cada item. A empresa poderá fornecer alimentação em refeitórios próprios ou estabelecimentos conveniados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando a dificuldade dos motoristas obterem documentos contabilmente hábeis para comprovar suas despesas, as empresas pagarão a Ajuda de Custo sem a necessidade do motorista fazer a prestação de contas, mesmo que o valor mensal ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário, fica acordado que a Ajuda de Custo (reembolso de despesa) não se integra ao salário do motorista, tratando-se de parcela com natureza meramente indenizatória, dada a peculiaridade da atividade dos motoristas e ante a inegável finalidade da mesma.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o empregado estiver em viagem fora do Brasil e, somente durante o tempo que estiver em território estrangeiro, o limite do reembolso e/ou indenização será 50% (cinquenta por cento) a mais dos valores do “caput” desta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO: Quando o empregado estiver em viagem, sempre que pernoitar na cabine do caminhão, a empresa é obrigada a pagar o valor referente ao pernoite, no valor descrito na referida cláusula, sem exigência de comprovante fiscal, uma vez que pernoite é realizado na cabine do caminhão, o que impede o trabalhador de exigir nota fiscal de um terceiro estranho à relação, sob pena de fraude.

PARÁGRAFO QUINTO: Nas viagens de curta distância, os valores de alimentação e estadia serão pagos conforme necessidade de realização de cada refeição. Entende-se como viagem de curta distância aquela em que o motorista e/ou ajudante desloca-se e retorna no mesmo dia para a cidade de sua residência.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BENEFÍCIOS

O transporte fornecido pela empresa, ou qualquer subsídio a esse título, tais como: vale transporte, passagem, pagamento de quilometragem em veículo próprio do empregado, não integrarão o salário do empregado, nem gerarão quaisquer outros efeitos trabalhistas. Da mesma forma não integrarão o salário nem gerarão efeitos trabalhistas, o fornecimento de bolsa de estudos aos empregados que estejam cursando curso superior, ou outros cursos de aperfeiçoamento e especialização.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO FUNERAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/07/2025 a 30/06/2026

Quando ocorrer o falecimento de empregado, a empresa pagará auxílio funeral no valor de **R\$ 2.912,00** (dois mil e novecentos e doze reais), e em caso de falecimento de dependentes do empregado o valor será de **R\$ 1.456,00** (um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais), merecendo as mesmas atualizações atribuídas aos salários.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FALECIMENTO

Ocorrendo o falecimento de empregado, quando em serviço, fora da localidade de seu domicílio, competirá a empresa pagar as despesas do transporte do corpo para o sepultamento pela sua família.

Seguro de Vida

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEGURO DE VIDA

As empresas ficam obrigadas a manter seguro de vida em grupo para todos os seus empregados, devendo o benefício ser de, no mínimo, R\$ 32.411,00 (trinta e dois mil quatrocentos e onze reais) para morte natural e invalidez permanente e de R\$ 64.821,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e vinte e um reais) para morte acidental.

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa que não possuir seguro de vida e também não aderir à apólice de seguro de vida em grupo mantida pela entidade profissional será responsável pelo pagamento do seguro de vida previsto na cláusula 20ª desta convenção coletiva de trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ADESÃO APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO MANTIDAS PELAS ENTIDADES PROFISSI

I - As empresas que em 1º de julho de 2025, não possuam seguro de vida em grupo, sob sua inteira responsabilidade, poderão aderir à apólice de seguro de vida em grupo dos Sindicatos Profissionais, os quais se comprometem em viabilizar apólice coletiva de seguro de vida, em favor de seus representados, aos trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, sob sua inteira responsabilidade, garantindo o mínimo previsto na alínea “c” do inciso V do art. 2º da lei 13.103/2015, com cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral.

II - A idade máxima para inclusão na apólice é de até 64 (sessenta e quatro) anos e idade mínima acima de 14 (quatorze) anos. Para os casos de segurados com idade acima de 61 (sessenta e um) anos até a idade limite aceita, deverão preencher o cartão proposta e declaração pessoal de saúde.

III - Para integrar a referida apólice de seguro de vida em grupo, as empresas, ou ainda por seus prepostos, ou ainda departamentos de pessoal do escritório contábil contratado pela empresa, formalizarão em conjunto ou separado, a referida solicitação procedendo das seguintes formas: por escrito, via ofício, protocolado pessoalmente na sede do sindicato, ou ainda enviado por carta via correio, ou ainda encaminhado via correio eletrônico endereçado a entidade sindical, concretizando e validando a solicitação de inclusão de seus trabalhadores, devendo cumprir as obrigações aqui pactuadas, sendo:

a) Recolher mensalmente, sem inadimplência o valor equivalente a **4% (quatro por cento)** do salário mínimo, por empregado abrangido por esta convenção, ao Sindicato Profissional, através de guias por este fornecida., em contra partida;

b) As Entidades Profissionais serão responsáveis em manter na apólice coletiva de seguro, os representados constantes da relação de funcionários a serem incluídos (novos admitidos) e, a serem excluídos (demitidos) enviada pela empresa, mensal até o dia 10 (dez) de cada mês e diretamente ao Sindicato profissional, contendo nome completo, data de nascimento, função específica da categoria, valor do piso salarial, número do CPF, RG de Identidade, endereço correto e número da CTPS. Fica obrigado o Sindicato Profissional a manter em sigilo as informações, não repassar a terceiros e se compromete a tratar os dados fornecidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018.

c) Para os casos em que o trabalhador seja afastado por doença ou acidente de trabalho, desde que já incluído na referida apólice, os valores mensais deverão permanecer, até que a situação se resolva, sob pena de responsabilidade da empresa, em caso de devido pagamento do presente seguro de vida.

d) É de responsabilidade da empresa manter a relação atualizada dos empregados que serão mantidos na apólice do seguro de vida devendo informar sempre que ocorrer demissão e/ou admissão de trabalhadores para que seja providenciado a exclusão e inclusão destes, ficando certo que novas inclusões e as exclusões só ocorrerão por solicitação da empresa, assim, permanecerá sempre a última atualização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência do seguro de vida será efetivada em 30 (trinta) dias após a inscrição do segurado e recolhimento ao sindicato profissional, do valor correspondente, ocorrendo sinistros dentro do período de carência 30 (trinta) dias não caberá qualquer responsabilidade ao sindicato profissional ou a empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido que a empresa que não proceder conforme preceitua a presente cláusula, fica responsável pelo pagamento do valor do seguro acima estabelecido, a quem de direito for. O inadimplemento de 2 (dois) meses de atraso nos recolhimentos, consecutivos ou não, acarretará exclusão da empresa da referida apólice, excluindo toda e qualquer responsabilidade da Entidade Sindical Patronal e Profissional, sobre o referido seguro, cabendo à empresa, total responsabilidade. O recolhimento em atraso, com estrita tolerância prevista neste parágrafo, incidirá multa de 2% (dois por cento) do valor a ser recolhidos, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização monetária pelo índice do INPC (IBGE). A revalidação de inclusão na apólice de seguro de vida em grupo ocorrerá mediante quitação de débitos de faturas em aberto.

Contrato de Trabalho ☐ Admissão, Demissão, Modalidades

Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - REGISTRO NA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS MOTORISTAS E DEMAIS TRABALHADORES

As empresas ficam obrigadas na forma da lei, a registrar a CTPS de todos seus empregados motoristas e demais trabalhadores, devendo ser anotada a função efetivamente exercida pelo empregado, observada a classificação brasileira de ocupação (CBO).

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RESCISÕES CONTRATUAIS

Para que não se frustrem os direitos decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, a partir do 6º (sexto) mês, as empresas ficam obrigadas a efetuar a homologação com assistência do Sindicato Profissional da Categoria da Base Territorial.

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas que efetuam pagamentos via banco, é facultativa a homologação na entidade sindical.

Suspensão do Contrato de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - COMUNICAÇÃO DO MOTIVO DE PENALIDADE

O empregado que for suspenso ou demitido por falta grave, deverá ser avisado por escrito, colocando seu ciente na segunda via do aviso, no qual constarão as razões de sua dispensa. Em caso de recusa do empregado em dar o ciente, a empresa colherá a assinatura de duas testemunhas que presenciaram a negativa do recebimento.

Relações de Trabalho ☐ Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Estabilidade Serviço Militar

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SERVIÇO MILITAR - GARANTIA DE EMPREGO

Fica assegurado a estabilidade provisória do empregado convocado para prestar serviço militar, a partir da efetiva convocação até 30 (trinta) dias após a baixa.

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO PRÉ-APOSENTADORIA

Aos trabalhadores que tiverem pelo menos cinco anos consecutivos de registro numa mesma empresa e que estejam a pelo menos 12 (doze) meses de poderem se aposentar por tempo de serviço, fica vedada a dispensa sem justa causa, até que se complete o tempo suficiente para aposentadoria.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para ter direito ao benefício estabelecido nesta cláusula, o trabalhador deverá apresentar documento comprobatório que demonstre estar satisfeito com o requisito relativo ao tempo para aposentadoria.

Jornada de Trabalho □ Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Intervalos para Descanso

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - INTERVALO DE JORNADA

Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 (onze) horas de descanso, a conforme o estabelecido no § 3º do Artigo 235-C da CLT.

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo o interesse do empregado e do empregador, poderá ser praticada a redução do intervalo para refeições em até 30 (trinta) minutos mediante acordo coletivo de trabalho, firmado com a Entidade Profissional, com a participação do Sindicato Patronal.

Controle da Jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE TRABALHO

O início da jornada de trabalho será contado a partir do momento em que o motorista ou os demais trabalhadores tiverem que apresentar-se na empresa, não sendo considerado como de trabalho ou a disposição da empregadora, o período de repouso noturno/descanso, ainda que gozado nos alojamentos da empresa ou nos próprios veículos, desde que de acordo com a legislação. Faculta-se a ampliação do intervalo intrajornada, nos termos do Art. 71 da CLT, através de acordo escrito entre empregado e empregadora.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: os períodos em que o veículo permanecer em pontos de apoio (postos de combustíveis, estacionamentos, pátios de empresas, etc) os motoristas não terão responsabilidades pelo veículo e/ou cargas e estarão dispensados do trabalho, motivos pelos

quais os períodos não serão considerados como jornada de trabalho, nos termos do § 4º do Artigo 235-D da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO: recomenda-se às empresas que orientem os motoristas para que preencham corretamente as informações pertinentes controle de jornada, conforme dispõe a alínea “b” do Inciso “V” do art. 2º da Lei 13.103/2015.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Conforme dispõe § 6º do Artigo 235-D da CLT, “Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o [art. 235-C](#), devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino”.

PARÁGRAFO QUARTO: Conforme preconiza o § 8º do art. 235-D da CLT, para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final, respeitando as normas de segurança viária, para a aplicabilidade dessa norma será necessário a empresa firmar Acordo Coletivo com o Sindicato Profissional de sua base.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), com sua integração para cálculo e pagamento de férias, 13º salário, aviso prévio, tomando sempre como base os últimos 12 (doze) meses laborados bem como o repouso semanal remunerado e FGTS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica autorizado a todos os trabalhadores o acréscimo de até 02 (duas) horas extras diárias, e, ao motorista e ajudante de motorista.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Especificamente para a função de motoristas, poderão as empresas, prorrogar a jornada diária por até 4 (quatro) horas, nos termos do Artigo 235-C da CLT; contudo, a prorrogação além da 10ª hora fica limitada a 03 (três) dias por semana. Em caso de tal prorrogação a 9ª e 10ª hora poderá ser compensada dentro do mês mediante ajuste individual com o próprio empregado e o tempo que ultrapassar a 10ª hora deverá ser pago como extraordinário.

PARÁGRAFO TERCEIRO: os períodos em que o veículo permanecer em pontos de apoio (postos de combustíveis, estacionamentos, pátios de empresas, etc) os motoristas não terão responsabilidades pelo veículo e/ou cargas e estarão dispensados do trabalho, motivos pelos quais os períodos não serão considerados como jornada de trabalho, nos termos do § 4º do Artigo 235-D da CLT.

PARÁGRAFO QUARTO: Nos termos do Art. 59, § 6º da CLT, fica estabelecido que, a critério da empresa, poderá ser compensada a JORNADA dentro do mesmo mês.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica estabelecido que o regime de compensação aqui previsto é compatível com o serviço extraordinário praticado pelo empregado, o que de forma alguma acarretará a descaracterização, nulidade ou ineficácia da compensação de horas pactuadas. As horas destinadas à paradas obrigatórias bem como as horas destinadas à repouso semanal ou repouso obrigatório, não serão objeto de compensação de jornada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FERIADOS

Todas as horas trabalhadas em feriados serão pagas em dobro. Ocorrendo trabalho em feriado, estas horas poderão ser objeto de compensação, desde que seja concedida a folga compensatória dentro do mesmo mês em que ocorreu o feriado, garantida sempre a folga semanal normal.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTROLE DE JORNADA

A jornada de trabalho e tempo de direção, será controlada conforme dispõe a alínea “b” do Inciso “V” do art. 2º da Lei 13.103/2015, a seguir transcrita: “ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A teor do [§ 14.](#) do Artigo 235–C da CLT “O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à empresa”.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A teor do [§ 15.](#) do Artigo 235–C da CLT “Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente”.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso.

PARÁGRAFO QUARTO: Os cartões ponto e outros controles nos moldes da **Portaria 671/2021 do MTE a teor de seus Artigos 73 a 101**, para os empregados internos de logística, armazenagem submetidos a estes, deverão refletir as jornadas efetivamente trabalhadas, ficando vedada a retirada dos mesmos antes do registro, ou por outra pessoa que não seja o titular do cartão.

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS

Em conformidade com o Artigo 59, inciso 2º da CLT, as empresas ficam autorizadas a criar com seus empregados dos setores administrativo, comercial, operacional, manutenção e somente para os motoristas de coleta ou entrega, que não viajam e que iniciam e encerram suas jornadas diárias na sede da empregadora, um sistema de compensação de horas trabalhadas acima da jornada contratual, de forma a permitir que as horas laboradas acima da jornada contratual, sejam compensadas pela correspondente diminuição de horas de trabalho de outros dias, suprimindo todo um dia de trabalho. As horas trabalhadas acima do limite contratual serão lançadas como crédito do empregado e as horas trabalhadas abaixo do limite contratual serão lançadas como débito. Este sistema de compensação, passa a denominar-se **BANCO DE HORAS**. As empresas que adotarem este sistema ficam obrigadas a encaminhar a relação dos empregados inseridos neste sistema de compensação, à entidade sindical profissional, bem como a atender todas as condições inseridas nos parágrafos seguintes, sob pena de invalidação do Banco de Horas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de duração de acordos individuais, para fazer a compensação, poderá ser livremente acordado entre as partes, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 06 (seis) meses. Ao final deste período de seis meses, havendo crédito a favor do trabalhador, a empresa deverá pagar o número de horas não compensadas, com o adicional de hora extra previsto neste instrumento. Havendo débito contra o trabalhador, o saldo negativo será transferido para o período seguinte de apuração do Banco de Horas. Se ao final dos 12 (doze) meses ainda houver débito contra o trabalhador, este será perdoado pela empresa, iniciando-se novo período com o saldo "zerado".

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada hora extraordinária laborada em dia comum de trabalho, a compensação também será de uma hora. Para cada hora extra laborada em dia feriado ou destinado ao descanso semanal, em que não tenha sido concedida a correspondente folga dentro do mês, a compensação irá gerar o direito de reduzir 2 (duas) horas de um dia comum.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Havendo rescisão contratual será apurado o saldo de horas. Havendo crédito para o trabalhador, as horas deverão ser pagas na rescisão, com adicional correspondente. Havendo saldo negativo o mesmo será perdoado e nada será descontado do empregado.

PARÁGRAFO QUARTO: As empresas ficam obrigadas a fornecer mensalmente junto com a folha de pagamento, um extrato atualizado do "banco de horas", no qual constará o saldo credor ou devedor do empregado, para seu controle e acompanhamento.

PARÁGRAFO QUINTO: A supressão total de dias de trabalho, para fins de compensação de horas, deverá ser ajustada entre o trabalhador e o empregador, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência, quando a "folga" for individual, de maneira que ambas as partes possam programar a ausência do empregado ao trabalho. Se a empresa decidir pela supressão total do dia ou mais de trabalho de todos os empregados da empresa ou de determinado setor, tal decisão poderá ser unilateral, desde que comunicada com a antecedência mínima de 3 (três) dias, sem prejuízos de seu salário mensal, bem como, de outros vencimentos constante de seu contrato de trabalho.

PARÁGRAFO SEXTO: Na hipótese dos motoristas de coleta e entrega realizarem viagens eventuais, as horas extras desses dias deverão ser pagas com o respectivo adicional, vedada a compensação no Banco de Horas.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As disposições constantes nesta Cláusula não se aplicam aos motoristas e ajudantes que realizarem viagens.

Férias e Licenças

Remuneração de Férias

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS

Aos empregados com menos de 1 (um) ano de serviço, que pedirem dispensa do emprego, fará jus as férias proporcionais de 1/12 (um doze avos) para cada mês ou fração igual ou superior a 14 (quatorze) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As férias definidas pela empresa serão gozadas em 30 (trinta) dias corridos, podendo ser desdobrado em 2 (dois), períodos de 15 (quinze) dias cada um, a critério da empresa, desde que solicitado previamente pelo empregado, salvo no caso de abono.

PARÁGRAFO SEGUNDO: FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO PARA TODOS OS MOTORISTAS E DEMAIS TRABALHADORES: terão direito a férias acrescidas de 1/3 (um terço), todos os trabalhadores em transportes, Motoristas carreteiro (Caminhão Trator Cavalos mecânico), Motorista de Ônibus, Micro Ônibus, Vans, Kombi e Assemelhados, Motorista de caminhão truck, Motorista de caminhão toco, Motorista de Transporte de Malotes, Demais motoristas em Geral, Operador de empilhadeira, Conferente de carga, Vigia ou guardião, Auxiliar de escritório, Condutores de motocicletas e assemelhados, Ajudante de motorista, Carregador, Movimentador de mercadorias, mecânicos e auxiliares, Lavadores e auxiliares, Operadores de tratores florestais: Harvester, Feller e feller-buncher, Harrower, Feller-skidder, Highlander e semelhantes, Operador de Trator Esteira, Retro Niveladora, Retroescavadeira, Trator de Pneus, Operador de Rolo Compactador, Escritório e manutenção e outras funções, independente se forem gozadas ou indenizadas. Para cálculo do pagamento das férias, deverão ser apurados as médias dos demais rendimentos como horas extras, prêmios e outros adicionais dos últimos 12 (doze) meses e somadas ao valor do salário usado como base para o cálculo das férias.

Licença Remunerada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - NASCIMENTO, CASAMENTO E LUTO

As empresas concederão aos funcionários, licença remunerada nos seguintes casos e condições:

- a) 03 (três) dias, nos casos de casamento;
- b) 02 (dois) dias, para o caso de falecimento de pais, irmãos, cônjuge ou companheira(o) e filho;
- c) 05 (cinco) dias, para acompanhamento do filho recém-nascido, pelo pai, devendo efetuar a comunicação ao departamento pessoal.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - TRABALHO EM DIA DE CHUVA

No caso de trabalho em dias de chuva, em que o empregado estiver em áreas externas, sem proteção, ser-lhe-ão fornecidos por conta das empresas, equipamentos de proteção impermeáveis, tais como capas, guarda-chuvas, etc.

Uniforme

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - UNIFORMES E MATERIAL PARA O TRABALHO

Quando exigido o uso de uniformes ou equipamentos para o trabalho, as empresas deverão fornecer gratuitamente, até o limite de 02 (duas) unidades por ano, vedado qualquer desconto salarial a tal título. Na hipótese de não devolução por parte do empregado, quando da rescisão de contrato de trabalho, poderá a empresa reter o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da aquisição dos mesmos.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADO MÉDICO

Será válido o atestado médico passado por profissional contratado pelos sindicatos dos trabalhadores, desde que haja convênio deste para com o órgão previdenciário e garantido sempre a preferência legal nos casos de empresas que mantenham serviços próprios, para fins de justificção a falta ao serviço.

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

No caso de acidente que vitime motorista ou ajudante fora da localidade de seu domicílio, as empresas pagarão assistência médica correspondente, desde que não haja assistência pela previdência social, bem como aquelas de transporte do empregado de retorno ao seu domicílio.

Relações Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ATIVIDADES SINDICAIS

As empresas permitirão que o sindicato profissional, após autorização de sua direção, afixe cartazes, editais e distribua boletim informativo da categoria, em locais previamente definidos.

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS

As empresas concederão licença não remunerada ao empregado, eleito, na forma da lei, para o cargo de representação sindical, durante a vigência do presente instrumento.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - FUNDO ASSISTENCIAL

Considerando que as cláusulas econômicas constantes da convenção coletiva de trabalho anterior a este instrumento foram mantidas e majoradas com os índices de reajustamento salarial baseados na inflação periódica da data base em favor de todos os trabalhadores abrangidos, associados ou não do sindicato profissional, consubstanciando-se em condições mais favoráveis aos trabalhadores, considerando o conjunto das cláusulas em sua globalidade, que configuram uma evolução perante a realidade do mundo do trabalho, legitimando assim que durante a vigência do presente instrumento normativo, as empresas contribuirão mensalmente, com o equivalente **1% (um por cento)**, do salário - base de todos os respectivos empregados, associados ou não associados ao sindicato, em favor dos sindicatos, tendo-se em conta a base

territorial própria dos mesmos, de acordo com o local onde os empregados prestarem os serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembleia geral da categoria profissional realizada no mês de novembro de 2024, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a todos os trabalhadores.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados através da conta corrente específica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos a análise e aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral de Prestação de Contas da entidade e com publicação obrigatória do balanço geral contábil no diário oficial do estado ou em jornal de circulação na base territorial do sindicato profissional e com publicação obrigatória do balanço geral contábil no diário oficial do estado ou em jornal de circulação na base territorial do sindicato profissional.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todos os recursos arrecadados com base nesta cláusula serão aplicados na formação profissional dos membros da categoria, manutenção da estrutura operacional, em serviços assistenciais da entidade sindical profissional e na fiscalização, implementação e defesa dos direitos da categoria, ficando vedado o uso deste recurso para pagamento de salários outras formas de remuneração (diárias, jetons), para dirigentes sindicais.

PARÁGRAFO QUARTO: Em observância ao artigo 8º da Constituição Federal que garante liberdade e autonomia sindical e à Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicatos profissionais e das empresas serão admitidas nas deliberações e serviços das entidades sindicais profissionais, assim como na aplicação dos referidos recursos financeiros originados desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: O sindicato profissional encaminhará com a necessária antecedência a ficha de compensação bancária destinada ao recolhimento referido na cláusula, cabendo à empresa proceder ao recolhimento e remeter a relação de empregados associados e não associados do sindicato que originou o valor recolhido, os recolhimentos serão feitos até o dia 15 (quinze) posterior à data do pagamento do salário mensal, com detalhamento do nome, função e salário base respectivo de cada empregado, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO: A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembleia geral extraordinárias com a categoria profissional, realizada nos dias 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SINTROPAB** através de edital publicado em 07/11/2024 no Jornal "Jornal de Beltrão, edição 8080, página 1A". Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra "E" do Artigo 29 de seu estatuto social, e resulta da vontade coletiva expressada na assembleia geral extraordinárias com a categoria profissional, realizada nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de novembro de 2024 e 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SITROFAB** através de edital publicado em 12/11/2024, no "Jornal de Beltrão, edição 8083, página 9". Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra "E" do Artigo 29 de seu estatuto social, também na orientação CONALIS n. 08, aprovada na XXXI Reunião Nacional da CONALIS em 18 de novembro de 2020.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES À ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONAL

Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado mediante autorização das assembleias gerais extraordinárias das entidades profissionais, realizada nos dias 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SINTROPAB** através de edital publicado no Jornal “Jornal de Beltrão, edição 8.080, página 1A do dia 07 de novembro de 2024”. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, letra “E” do Artigo 29 de seu estatuto social; e dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de novembro de 2024 e 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme convocação do Presidente do **SITROFAB** através de edital publicado em no Jornal “Jornal de Beltrão, edição 8.083, do dia 12 novembro de 2024, página 9”. Estando ainda em conformidade com as regras estatutárias da entidade, de seu estatuto social, contribuirão com valor a título de Contribuição Assistencial, nos termos do artigo 8º, II, da Constituição Federal, Artigo 513 da CLT, “e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias”, e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na CERTIDÃO DE JULGAMENTO do Embargo de Declaração. No Recurso Extraordinário com Agravo 1.018.459. Relator Ministro Gilmar Mendes, a seguir transcrita: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme o descrito no caput, ficam as empresas obrigadas a descontar de 1 (um dia) de salário básico de cada trabalhador, no mês de agosto de 2025, conforme aprovado em assembleia geral da categoria profissional descrita no caput, recolhendo o total descontado em conta bancária do sindicato profissional, até o dia 12 do mês posterior ao desconto através de guia por este fornecida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido o direito de oposição por parte dos empregados integrantes da categoria profissional beneficiados por este instrumento coletivo não filiados ao **SINTROPAB** e **SITROFAB**, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O exercício do direito de oposição deverá dar-se no prazo de 10 dias, após o respectivo registro no Sistema Mediador do MTE.

I - O direito de oposição ao desconto deve ser manifestado diretamente ao sindicato laboral através de manifestação individual manuscrita de próprio punho, que deverá ser apresentada pelo próprio trabalhador na Sede do **SINTROPAB** e **SITROFAB**.

II - Nas localidades em que o **SINTROPAB** possua sede e/ou sub sede: Pato Branco, Rua Paraná, 502, Centro, Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min; Palmas, Av. Coronel José Osório, 646, Centro, Horário de atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 11h45min e das 13h30min às 17h45min. Nas localidades em que o **SITROFAB** possua sede e/ou sub sedes: - Francisco Beltrão, Rua Pernambuco, 111, Centro – Fone 46 3055-1142, horário de atendimento de

segunda a sexta-feira das 7h30min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min; - Ampére, junto a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ampére – Rua Brasília, 726, Centro, horário de atendimento todas as terças-feiras das 13h00min às 17h00min; - Barracão, no Terminal Rodoviário de Barracão, na Avenida Arnaldo Busato, 376, horário de atendimento todas as terças-feiras das 08h00min às 12h00min; - Santo Antônio do Sudoeste, junto a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio do Sudoeste – Rua Rui Barbosa, 750, horário de atendimento todas as quartas-feiras das 08h00min às 12h00min.

III - É vedado aos empregadores e seus prepostos, assim considerados os departamentos de recursos humanos, gerentes e chefias, adotar quaisquer procedimentos visando a indução dos empregados a oposição, sob pena de caracterização ato antissindical passível das medidas cabíveis, conforme Orientação nº 13 da CONALIS, aprovada na XXXII Reunião Nacional da CONALIS em 27 de abril de 2021, na qual dispõe que: “O ato ou fato de o empregador ou de terceiro de coagir, estimular ,auxiliar e/ou induzir o trabalhador a se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais, normativas ou negociadas, ou de qualquer outra espécie, constitui, em tese, ato ou conduta antissindical, podendo implicar atuação do Ministério Público do Trabalho”.

PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas deverão ser tratados diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e qualquer responsabilidade em relação à cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: Aos admitidos após julho de 2025, caberá as empresas procederem desconto referido no Parágrafo Primeiro no primeiro mês de vigência do contrato de trabalho, no valor correspondente a 01 (um) dia de salário básico, remetendo a Entidade Sindical de Trabalhadores respectiva de sua base, até (cinco) dias após a data do primeiro pagamento salarial.

PARÁGRAFO SEXTO: Os trabalhadores que não fizerem oposição e contribuam com pagamento da Contribuição Assistencial, poderão usufruir dos convênios com descontos mantidos pelo Sindicato Profissional, tais como, consultas Médicas de várias especialidades, Clínicas Odontológicas, Laboratórios de várias especialidades inclusive para os Exames Toxicológicos previsto na legislação de trânsito, Autoescola, Farmácias e diversas empresas do Comércio em Geral, para usufruir desses benefícios, deverão comparecer nas Sedes ou Sub Sedes do **SINTROPAB** e do **SITROFAB**, munidos do holerite de pagamento que comprove o desconto da Contribuição Assistencial, para se cadastrar com o nome completo e número de CPF para ter direito aos convênios.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

As empresas integrantes da categoria econômica, representadas pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANÁ-SECTSUPAR, desde que não associados, deverão contribuir com a importância equivalente a **R\$ 740,00** (setecentos e quarenta reais), referente a cada estabelecimento, a título de CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL, necessária a instalação ou manutenção das atividades sindicais patronais, prevista no diploma consolidado. Tal valor deverá ser recolhido em 02 (duas) parcelas iguais de **R\$ 370,00** (trezentos e setenta reais) cada uma, sendo que a

primeira vencerá no dia 15/11/2025, a segunda no dia 15/12/2025, em conta definida pelo Sindicato Patronal que remeterá a guia correspondente a feitura do depósito, ficando assegurado às empresas o direito de oposição, desde que exercido no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da data do registro do presente instrumento coletivo. Em caso de não pagamento, a empresa estará sujeita a atualização monetária, multa de 2% (dois por cento), juros de mora e eventuais despesas judiciais e honorários advocatícios necessários a cobrança do ora estipulado, que resta determinado por força de decisão em Assembleia Geral das empresas integrantes da categoria econômica.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL

As empresas descontarão em folha de pagamento o valor da mensalidade sindical dos empregados associados ao sindicato, estabelecida em Assembleia Geral da categoria, conforme a base territorial respectiva, desde que autorizado pelo empregado, recolhendo mensalmente ao sindicato profissional, até o dia 10 (dez) subsequente a que se referir o desconto.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - RELAÇÃO DOS EMPREGADOS

As empresas deverão encaminhar às entidades profissionais a relação dos empregados abrangidos pelas Contribuições: Sindical, Solidariedade Sindical, Mensalidades e Fundo Assistencial, com os respectivos dados dos empregados (Nome, CPF, data de nascimento, função, data de admissão, valor do salário e valor do recolhimento), até 15 (quinze) dias após o recolhimento destas verbas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficam obrigadas as Entidades Sindicais obreiras a manter em sigilo as informações, não repassar a terceiros e se compromete a tratar os dados fornecidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018.

Disposições Gerais

Mecanismos de Solução de Conflitos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - FORO

As divergências serão preliminarmente dirimidas pelas partes acordantes, sendo que o foro competente para apreciar qualquer reclamação trabalhista oriunda do presente instrumento,

será a justiça do trabalho, que abrange a localidade onde o empregado prestar serviço ao empregador.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA LEI 9.958

Os Sindicatos: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANA - SETCSUPAR e SINTROPAB - SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PATO BRANCO, em comum mantêm à Comissão Multi-Sindical de Conciliação Prévia de Pato Branco - CMSCP, prevista na Lei 9.958/2000, a teor da Convenção Coletiva firmada entre as partes com vigência de 1º de dezembro de 2024 a 30 de novembro de 2026, devidamente registrada no sistema mediador, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000807/2025, DATA DE REGISTRO NO MTE: 03/04/2025, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR015130/2025, NÚMERO DO PROCESSO: 13068.202288/2025-89, DATA DO PROTOCOLO: 02/04/2025.

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

A presente Convenção Coletiva de Trabalho é celebrada para o viger de 24 (vinte e quatro) meses, contando-se a partir de 1º de julho de 2025, para findar pois em 30 de junho de 2027 para as cláusulas sociais e de 12 (doze) meses para as cláusulas econômicas, no período de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026, regulando as relações de trabalho entre empregados e Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas em Geral, eis que os Sindicatos Profissionais representam a categoria nas seguintes bases territoriais:

SITROFAB DE FRANCISCO BELTRÃO

Ampére, Bom Jesus do Sul, Barracão, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão (sede), Manfrinópolis, Marmeleiro, Pinhal de São Bento, Pranchita, Renascença, Salgado Filho, Santo Antônio do Sudoeste.

SINTROPAB DE PATO BRANCO

Bom Sucesso do Sul, Clevelândia, Coronel Domingo Soares, Mariópolis, Palmas, Pato Branco (sede) e Vitorino.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PENALIDADES

Fica estabelecida a multa equivalente de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, em favor da parte prejudicada, no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas da presente Convenção Coletiva de Trabalho, além de arcar com a responsabilidade do passivo trabalhista gerado pelo descumprimento das normas.

Outras Disposições

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - RECONHECIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENCIONADOS

As empresas reconhecem a legitimidade e a representatividade dos Sindicatos Econômicos e Profissionais, em suas respectivas bases territoriais, visando o cumprimento da integralidade dos direitos e deveres dispostos na presente norma coletiva, conforme lei 13.467/2017, Artigo 611A.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - ASSINATURAS

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em vias, de igual teor e forma, inclusive aos fins de registro no Sistema Mediador da Secretária de Relações do Trabalho – SIRT, do Ministério do Trabalho.

}

FERNANDO LUNARDI

Presidente

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL,
TRAB.TRANSP. ROD. PBCO

VICENTE DIAS

Presidente

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO

ALCIR ANTONIO GANASSINI

Presidente

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E
EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS -

SINTRODOV

LUIZ CARLOS D AGOSTINI

Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANA -
SETCSUPAR

ANEXOS

ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE PATO BRANCO

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 01 DE 05

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO III - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 02 DE 05

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO IV - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 03 DE 05

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO V - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 04 DE 05

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO VI - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE FRANCISCO BELTRÃO 05 DE
05**

[Anexo \(PDF\)](#)

ANEXO VII - ATA ASSEMBLEIA DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE DOIS VIZINHOS

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.